

한국남동발전(주) 상임감사위원회

개 선 요 구

【2】

제 목 원장복무규정 제정 및 원장연봉규정 개정 필요

관 련 부 서 ○○○○실 * * * * 파트

조 치 부 서 ○○○○실 * * * * 파트

내 용

1. 업무개요

한국발전인재개발원(이하 “인재원”이라 한다)은 평생교육기관으로서 발전분야 전문인력을 양성하며 발전사업자의 상호협력 증진과 발전기술의 연구개발 및 발전산업의 제도개선을 추구하여 국가 전력산업에 기여함을 목적으로 설립되었으며, 원장은 이사장으로부터 위임받은 인재원의 업무를 총괄하며 경영성과에 대한 책임을 지고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

인재원 「정관」 제13조(임원의 종류와 정수)에 따르면 인재원의 임원 정수는 이사 10인 이내(이사장 포함), 원장 1인, 감사 1인 이라고 되어 있고 이사와 감사는 비상임 임원으로 하고 원장은 상임 임원으로 한다고 되어 있으며 제14조(임원의 선임)에 따르면 임원은 5개 발전회사의 기술본부장이 당연직 이사가 되며, 감사는 5개 발전회사의 관리본부장 중에서, 원장은 발전회사 1직급(갑) 직원 중 공개 공모를 통하여 사원총회에서 선출하고 이사장은 이사 중 호선하여 사원총회

에서 결정한다고 되어 있다.

그리고 「정관」 제15조(임원의 임기)에 따르면 임원의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있고 임원은 사임 또는 임기 만료된 때에도 후임자가 선임될 때까지는 그 직무를 행한다고 되어 있으며, 제16조(임원의 직무)에 따르면 이사장은 인재원을 대표하며, 사원총회 및 이사회를 소집하고 그 회의의 의장이 되고 원장은 이사장으로부터 위임받은 인재원의 업무를 총괄하며 경영성과에 대한 책임을 진다고 되어 있다.

또한 「정관」 제19조(임원의 보수 및 퇴직금)에 따르면 원장은 경영계약서 및 원장연봉규정 등 관련 규정에 의거하여 보수 등을 지급할 수 있고 제20조(임원의 해임)에 따르면 임원이 인재원의 명예를 훼손하거나 인재원의 목적에 반하는 행위를 한 때 또는 임원의 직무를 위반한 때에는 사원총회의 의결에 의하여 해임할 수 있다고 되어 있으며 「원장연봉규정」 제12조(퇴직금의 지급제한)에 따르면 원장이 업무와 관련하여 회사의 명예와 품위를 손상시킴으로써 회사에 중대한 손해를 초래하는 사유로 해임된 경우에는 퇴직금을 지급하지 아니한다고 되어 있다.

마지막으로 발전 5사는 사장을 포함한 상임이사와 상임감사위원(이하 “임원”이라 한다)의 출장, 휴가, 유연근무 및 외부강의 등(이하 “복무 등”이라 한다)에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하는 「임원복무규정」을 제정하여 운영하고 있으며 임원을 적용대상으로 하고 있다.

따라서 인재원의 유일한 상임 임원인 원장은 원장연봉규정 등에 따라 보수를 지급받아야 하고 인재원의 명예를 훼손하거나 목적에 반하는 행위 등을 하는 경우에는 사원총회의 의결에 의하여 해임할 수 있으며, 업무와 관련하여 회사의 명예와 품위를 손상시킴으로써 회사에 중대한 손해를 초래하는 사유로 해임된 경우에는 퇴직금을 지급하지 않아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 종합감사(2024. 9. 2. ~ 9. 6.)를 통해 원장의 퇴직금 지급내역을 점검한 결과 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

가. 「원장복무규정」 제정 필요

임원을 대상으로 복무 등에 대하여 별도의 「임원복무규정」을 제정하여 운영하고 있는 발전 5사와 달리 인재원은 원장에게 적용할 수 있는 별도의 규정이 없어 출장, 휴가, 유연근무 및 외부강의 등을 수행함에 있어 원장이 임의대로 할 수 있는 위험이 존재하고 있는 사실을 확인하였다.

나. 「원장연봉규정」에 구체적인 퇴직금 지급제한 조건 부재

20xx. xx. xx. 부로 해임된 전임 원장의 퇴직금 지급 내역을 점검한 결과 법무법인의 법률자문 결과를 토대로 20xx. xx. xx. 퇴직금을 지급한 사실을 확인하였는데, 발전 5사는 「임원보수규정」에 퇴직금에 관한 지급제한 조건을 구체적으로 열거하여 운영하고 있지만, 인재원 「원장연봉규정」에는 해당 내용이 없는 사실을 확인하였다.

그 결과 인재원의 유일한 상임 임원이며 이사장으로부터 위임받아 인재원의

업무를 총괄하고 있는 원장이 개인적으로 인재원의 명예를 훼손하거나 목적에 반하는 행위 등을 하더라도 적용할 수 있는 별도의 규정이 없고, * * * 사건으로 해임되었음에도 「원장복무규정」에 퇴직금 지급제한 사유가 구체적으로 열거되어 있지 않아 퇴직금을 지급하여 인재원 직원들의 공감과 사기를 저하시키는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 발전 5사와 같이 임원에 해당하는 원장에게 적용할 「원장복무규정」 제정이 필요하고 원장의 퇴직금 지급제한 사유를 구체화 할 필요가 있다는 사실을 인정하며 앞으로 관련 업무를 철저히 하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 한국발전인재개발원장은 ① 발전 5사와 같이 임원인 원장에게 적용할 수 있는 「원장복무규정」을 제정하시고, (개선)

② 「원장연봉규정」에 퇴직금 지급제한 사유를 구체적으로 열거하시기 바랍니다. (개선)